

المادة: علوم إسلامية.		الميدان: الفقه وأصوله.		المستوى: السنة الثالثة ثانوي	
الوحدة: من مصادر التشريع الإسلامي: الإجماع.		الهدف التعليمي: يتعرف على مرونة الشريعة الإسلامية من خلال مصدر الإجماع.			
مصادر الوحدة: الكتاب المدرسي، الندرجات، المكتبة الشاملة، القرآن الكريم برواية ورش.		الحجم الزمني للوحدة: ساعة واحدة.			
الموارد المستهدفة: أولاً: بيان مرونة الشريعة الإسلامية من خلال تعدد مصادرها. ثانياً: تعريف الإجماع. ثالثاً: حجبة الإجماع. رابعاً: أنواع الإجماع. أ/ الإجماع الصريح. ب/ الإجماع السكوتي. خامساً: أمثلة عن الإجماع. تقويم.					
الوضيعات		نشاط المعلم والمتعلم		البناء التعليمي للوحدة	
وضعية الانطلاق.		عنوان الوحدة + تهيئة المتعلم.		1- إذا أردنا معرفة حكم مسألة فمن أين نستمدّ حكمها؟ من القرآن الكريم. 2- فإذا لم نجد؟ فمن السنة النبوية. 3- ماذا يمثل القرآن والسنة بالنسبة للمسلم؟ مصدران للتشريع. 4- من سند الانطلاق هل تقتصر مصادر التشريع على القرآن والسنة فقط؟ لا هناك ما يستحقّ بالإجماع المبني على الاجتهاد. يتوصّل المتعلم إلى عنوان الوحدة. من مصادر التشريع الإسلامي: الإجماع.	
وضعية بناء التعلّمات.		النشاط الأول: يعرف الإجماع لغة واصطلاحاً. السند 1: يقال أجمع التلاميذ على النجاح ومنه قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام: ﴿فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ﴾ [يوسف:15] السند 2: وقولنا أجمع القوم على كذا. وقوله ﷺ: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» [سنن ابن ماجه]. - حدّد معنى "أجمع" في السندين السابقين. السند 3: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء:83] 1- ممّن يكون الإجماع؟ العلماء. 2- هل يمكن أن يكون الإجماع زمن الرسول ﷺ ولماذا؟ لا، لأنّ الرسول ﷺ هو مصدر التشريع. 3- ممّا سبق استنتج تعريفاً اصطلاحياً للإجماع.		أولاً: تعريف الإجماع: 1- لغة: له معنيان: أ/ العزم والتصميم. يقال أجمع التلاميذ على النجاح ومنه قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام: ﴿فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ﴾ [يوسف:15] ب/ الاتفاق. كقولنا أجمع القوم على كذا. وقوله ﷺ: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» [سنن ابن ماجه]. 2- اصطلاحاً: اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين، في عصر من العصور، بعد وفاة النبي ﷺ، على حكم من الأحكام الشرعية العملية.	
		النشاط الثاني: يستخلص حجبة الإجماع. السند 1: قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء:59] 1- من هم أُولو الأمر؟ العلماء 2- ما حكم ما أجمعوا عليه؟ واجب. 3- إذن ماذا تستنتج؟ الإجماع حجة وجب اتباعها. السند 2: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَالَفَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ، فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ» [مسند الإمام أحمد]. - الحديث فيه دلالة على حجبة الإجماع من بيّن لنا ذلك. ثانياً: حجة الإجماع: المقصود بالحجبة هو أنّ الإجماع دليل شرعي يعتمد عليه في استنباط الأحكام الشرعية وقد دلّ على حجّيته ما يلي:		يستدلّ على حجة الإجماع.	

10د	يستدل على حجة الإجماع.	فمن الكتاب: -قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۚ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (النساء:115) وسبيل المؤمنين هو ما تفقوا عليه. -قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (النساء:59) والعلماء المجتهدون من ألي الأمر الذين وجب الرجوع إليهم بنص القرآن -قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنَيطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ (النساء:83) ومن السنة: -قوله ﷺ: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» [سنن ابن ماجة]. -وما رواه ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَالَفَ الْجَمَاعَةَ شَبْرًا فَمَاتَ، فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ» [مسند الإمام أحمد]. -وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ» [رواه أحمد].	
10د	يعدد نوعي الإجماع (الصريح والسكوتي) ويعرّفهما.	ثالثا: أنواع الإجماع: أ/ الإجماع الصريح: هو أن يتفق مجتهدوا العصر على حكم أو واقعة بإبداء كل منهم صراحة، كفتوى أو قضاء. ب/ الاجتماع السكوتي: هو أن يبدي بعض المجتهدين رأيهم صراحة، ويسكت آخرون دون معارضة. ✓ سجود المأموم مع الإمام وإن لم يسه. ✓ الإجماع صحة صوم المحتلم. ✓ الإجماع ميراث المبتوتة (المطلقة ثلاثا في عدتها في مرض موت مطلقها). وهذا النوع اختلف العلماء في كونه اجماعا وحجة، فالذي عليه الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة أنه حجة وإجماع.	النشاط الثالث: يكتشف أنواع الإجماع 1-لنفرض أن علماء العصر اجتمعوا في هذه القاعة وعرضت عليهم مسألة. كيف يتحقق اتفاقهم؟ بتصريح الجميع. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع الإجماع. 2-ماذا لو صرح البعض وعلم البقية وسكتوا دون معارضة. كيف نسقي هذا الاتفاق؟ سكوتي. وهذا هو النوع الثاني للإجماع. 3-لخص أنواع الإجماع.
10د	يعطي أمثلة عن الإجماع.	رابعا: أمثلة عن الإجماع: ✓ الإجماع على استخلاف أبي بكر رضي الله عنه. ✓ جمع الصحابة رضي الله عنهم للقرآن الكريم. ✓ إجماع الصحابة على توريث الجدة السدس ✓ إجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة. ✓ الإجماع على تحريم الزواج بالجدة. ✓ الإجماع على تحريم التدخين.	النشاط الرابع: يعطي أمثلة عن الإجماع. من خلال مكتسبات القبلية في وحدة مقاصد الشريعة. 1-لماذا جمع الصحابة رضي الله عنهم القرآن؟ لحفظ الدين. 2-ما هو دليلهم وسندهم في ذلك؟ الإجماع.
10د	ختامي.	الإجابة: ✓ اتفاق جميع مجتهدي الأمة على الحكم. ✓ أن يكون بعد وفاة رسول الله ﷺ. ✓ الاتفاق يكون على حكم شرعي عملي وليس عقائدي أو أخلاقي.	تقويم: بكالوريا 2024: قال ابن المنذر رحمه الله: «أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا اشْتَرَطَ عَلَى الْمُسْتَسْلِفِ زِيَادَةً أَوْ هَدِيَّةً فَأُسْلِفَ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ اخْذَ الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ رَبًّا» كتاب الإجماع المسألة رقم: 570. -تضمن السند مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي. عرّفه اصطلاحا مستنبطا شروطه من التعريف.

وضعية بناء التعلّيمات.

وضعية ختامية